Trans Oceanum

Leo XIII · 1897-04-18 · Latin

DE PRIVILEGIIS AMERICAE LATINAE

LEO PP. XIII AD F U T U R A M REI MEMORIAM.

Trans Oceanum Atlanticum ad alteram orbis partem divinae pro¬ videntiae benigna dispositione per Christophorum C o l u m b u m aperto itinere, Ecclesia Dei multa ibi mortalium millia reperit, quos, ut suum munus atque opus erat, a latebris et fero cultu ad humanitatem et mansuetudinem traduceret, ab errore et superstitione ad c o m m u n i o n e m b o n o r u m omnium, quae per Iesum Christum parta sunt, ab interitu ad vitam revocaret. Q u o d quidem salutare munus, ipso vivente adhuc reper¬ tore C o l u m b o , ab Alexandro VI Pontifice Maximo decessore Nostro inchoatum, perpetuo caritatis tenore ita Ecclesia insistere perrexit, pergit, ut temporibus Nostris ad extremam usque Patagoniam sacras suas expeditiones auspicato protulerit. Campus enim spatio interminatus cessatione ipsa atque otio ferax, si diligenter subigatur et colatur, fru- ctus edit laetos atque uberes, cultorumque laboribus atque industriae optime respondet. Quamobrem R o m a n i Pontifices decessores Nostri nullo n o n tem- pore destiterunt ad Americae culturam n o v o s operarios summittere, q u o s ut acrius elaborarent praestantioresque ab opere suo fructus demeterent, singularibus facultatibus et privilegiis auxerunt, atque extraordinaria auctoritate et potestate corroborarunt. Quibus freti Missionarii, lumine religionis catholicae per Americae regiones longe lateque diffuso, brevi interiecto annorum spatio, in iis praesertim locis ubi novi incolae ab Europa commigrantes, nominatim Hispani, domicilium sibi sedemque stabilem collocaverant, tempia excitarunt, monasteria condiderunt, paroe- cias, scholas aperuerunt, dioeceses ex potestate s u m m o r u m Pontificum constituerunt. Ex q u o factum est ut Americae magna pars ab avita religione n o v o r u m incolarum et ab origine eorum linguae haberi et dici possit America Latina. At illud proprium est humanarum institutionum et legum, ut nihil sit in eis tam sanctum et salutare q u o d vel consuetudo n o n demutet, vel tempora n o n invertant, vel mores n o n corrumpant. Sic in Ecclesia

Dei, in qua cum absoluta immutabilitate doctrinae varietas disciplinae coniungitur, non raro evenit, ut quae olim apta erant atque idonea, ea labens aetas faciat vel inepta, vel inutilia, vel etiam contraria. Quare antiquis privilegiis temporis decursu vel ex parte abrogatis, vel alias ut plurimum insufficientibus, singulari maximorum Pontificum largitione, aliae adiectae sunt facultates sub determinatis formulis, vel singulis Americae Latinae Episcopis deinceps delegari solitae, vel p r o extraordinariis quibusdam casibus et determinatis regionibus concessae, quarum series si antiqua privilegia numero et extensione superat, difficultates tamen quae sunt circa naturam, vigorem et numerum eorum- dem e medio n o n tollit. Ad haec amovenda i n c o m m o d a decessor Noster sanctae memoriae Pius IX, datis ad id similibus litteris die i Octobris anni MDCCCLXVII, plura ex antiquis privilegiis pro Republica Aequatoris ad triginta annorum spatium confirmavit, seu quatenus opus fuerat denuo concessit. Quum vero ex monumentis ecclesiasticis Americam Latinam respi- cientibus, quae magna peritorum diligentia collecta atque investigata sunt, probe constet multa ex privilegiis Indiae Occidentali concessis partim haud vigere, partim in dubium esse revocanda; Nos qui Ameri- canas gentes egregie de Ecclesia R o m a n a meritas singulari amore pro- sequimur, ad tollendas in re tanti momenti perplexitates et angustias animi, quae Episcopos illarum dioecesium aliosque, quorum interest, n o n raro exagitant, totum dictorum privilegiorum negotium deferri iussimus speciali Congregationi Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardi- nalium; qui, post maturam deliberationem, n o v o r u m privilegiorum cata¬ logum, exclusis catalogis, summariis et recensionibus in conciliis provin¬ cialibus vel aliter editis, conficiendum censuerunt, confectumque Apostolica auctoritate probandum. Nos igitur, re mature perpensa, pro ea, quam gerimus de o m n i b u s Ecclesiis sollicitudine, eorumdem Venerabilium Fratrum Nostrorum San- ctae R o m a n a e Ecclesiae Cardinalium, ne clerus et populus illarum regionum anteactorum privilegiorum memoria et usu penitus privati maneant, sententiam tenuimus, et quae infra recensentur privilegia p r o omnibus Americae Latinae singulisque dioecesibus et ditionibus de A p o - stolicae potestatis plenitudine ad p r o x i m u m triginta annorum spatium hisce ipsis litteris concedimus. Quare, q u o d bonum, felix, faustumque sit, et universae Americae Latinae Ecclesiae benevertat, mandamus, edicimus: I. Ut eiecti Episcopi in Americae Latinae ditionibus commorantes, postquam promotionis litteras Apostolicas acceperint, nisi aliter in praefatis litteris praescriptum sit, a q u o c u m q u e maluerint catholico Antistite, gratiam et c o m m u n i o n e m Apostolicae Sedis habente, accitis et assisten¬ tibus, si alii Episcopi assistentes absque gravi i n c o m m o d o reperiri ne- queant, duobus vel tribus presbyteris in ecclesiastica dignitate consti- tutis, vel Cathedralis Ecclesiae Canonicis, consecrationis munus accipere valeant. II. Ut Concilii Provincialis celebratio ad d u o d e c i m annos differri possit, reservato Metropolitae iure illud frequentius, prout necessitas

postulaverit, celebrandi, nisi aliter per Sedem Apostolicam postea ordi- natum fuerit. III. Ut Episcopi Sacrum Chrisma, q u o d ex indico etiam, vero tamen balsami liquore fieri potest, et Olea Sacra conficere possint, iis sacerdo- tibus adstantibus qui adstare potuerint, et, urgente necessitate, extra diem Coenae Domini. IV. Ut adhiberi possint Sacra Olea etiam antiqua, n o n tamen ultra quatuor annos, d u m m o d o corrupta ne sint, et peracta omni diligentia, n o v a vel recentiora Sacra Olea haberi nequeant. V. Ut pro o m n i b u s et solis regionibus seu locis, in quibus, magnae distantiae causa vel ob aliud grave impedimentum, perdifficile sit Paro- chis vel Missionariis ad Baptismum conferendum aquam Sabbato Sancto et Pentecoste benedictam ex fontibus baptismalibus, ubi asservatur, desu- mere et secum circumferre, Ordinarii, nomine Sanctae huius Sedis, con- cedere possint Parochis et Missionariis supra dictis facultatem benedi- cendi aquam baptismalem ea breviori formula, qua Missionarios in Peruvia apud Indos summus Pontifex Paulus III uti concessit, quaeque in appen- dice ad Rituale R o m a n u m legitur. VI. Ut si propter defectum temporis, improbamque defatigationem, aliisque gravibus de causis perdifficile sit omnes adhibere caeremonias pro Baptismo adultorum praescriptas, parochi et Missionarii, de praevio Ordinarii consensu, uti possint solis ritibus, qui in Constitutione Pauli III Altitudo, diei i Iunii MDXXXVII designantur. Insuper ut in iisdem rerum adiunctis Ordinarii nomine Sanctae Sedis concedere valeant Parochis et Missionariis usum ordinis Baptismi parvulorum, onerata in usu huius- modi facultatis eorumdem Ordinariorum conscientia super existentia gravis necessitatis. VII. Ut in omnibus et singulis ditionibus Americae Latinae, nulla excepta, omnes sacerdotes tam saeculares quam regulares, quamdiu in praefatis ditionibus moram duxerint, et non alias, singulis annis die se- cunda Novembris seu die sequenti, iuxta rubricas Missalis R o m a n i , qua nempe c o m m e m o r a l o omnium fidelium defunctorum ab Ecclesia univer-

sali recolitur, tres Missas singuli celebrare possint et valeant, ita tamen ut unam tantum eleemosynam accipiant, videlicet pro prima Missa dum- taxat, et in ea quantitate tantum, quae a Synodalibus Constitutionibus seu a loci consuetudine regulariter praefinita fuerit; fructum autem me- dium secundae et tertiae Missae n o n peculiari quidem defuncto, sed in suffragium o m n i u m fidelium defunctorum o m n i n o applicent, ad normam Constitutionis Benedictis X I V Pontificis Maximi Quod expensis, diei XXVI Augusti MDCCXLVIII. VIII. Ut omnes fideles annuae Confessionis et Communionis prae- cepto satisfacere possint a dominica Septuagesimae usque ad octavam diem sollemnitatis Corporis Christi inclusive. I X . Ut omnes fideles lucrari possint indulgentias et iubilaea, quae requirunt Confessionem, Communionem et ieiunium, d u m m o d o , servato ieiunio, si l o c o inhabitent ubi impossibile prorsus vel difficile admodum sit Confessarii copiam habere, corde saltem contriti sint cum proposito firmo confitendi admissa quam primum poterunt, vel ad minus intra unum mensem. X. Ut Indi et Nigritae intra tertium et quartum tam consanguini¬ tatis quam affinitatis gradum matrimonia contrahere possint. X I . Ut Indi et Nigritae q u o c u m q u e anni tempore nuptiarum bene- dictionem accipere possint, d u m m o d o iis temporibus, quibus ab Ecclesia prohibentur nuptiae, pompae apparatum non adhibeant. X I I . Ne Indi et Nigritae ieiunare teneantur praeterquam in feriis sextis Quadragesimae, in Sabbato Sancto, et in pervigilio Natalis Domini Nostri Iesu Christi. X I I I . Ut praeterea Indi et Nigritae absque ullo onere seu solutione eleemosynae, uti possint indulto, q u o d Quadragesimale dicitur, et quo fideles respectivae dioecesis seu regionis ab Apostolica Sede donantur; ideoque carnibus, ovis et lacticiniis vesci possint omnibus diebus ab Ecclesia vetitis, exceptis quoad carnes diebus in superiori paragrapho xii notatis. X I V . Ut quandocumque in causis tam criminalibus, quam aliis qui- buscumque forum ecclesiasticum concernentibus, a sententiis pro tem- pore latis appellari contigerit, si prima sententia ab Episcopo lata fuerit, ad Metropolitanum; si vero prima sententia lata sit ab ipso Metropoli- tano, ad Ordinarium viciniorem absque alio Sedis Apostolicae rescripto appelletur: et si secunda sententia primae conformis fuerit, vim rei iudi¬ catae obtineat, et executioni per eum, qui eam tulerit, demandetur, qua- cumque appellatione non obstante; si vero illae duae sive ab Ordinario et Metropolitano, sive^ a Metropolitano et Ordinario viciniore latae, con-

formes n o n fuerint, tunc ad alterum Metropolitanam vel Episcopum ei a q u o primo fuit lata sententia, viciniorem eiusdem provinciae appel¬ letur, et duas ex ipsis tribus sententias conformes, quas vim rei iudi¬ catae habere volumus, is, qui postremo l o c o iudicaverit, exequatur, qua- cumque appellatione non obstante. Cum autem recursus ad Apostolicam Sedem, etiam omisso medio, sive ante sive post sententias iudicum infe¬ riorum, semper integer manere debeat, ad normam iuris, in usu huius privilegii omnino servandae erunt sequentes conditiones: 1° Ut in sin- gulis causis salva maneat cuique litiganti facultas ad hanc Apostolicam Sedem etiam post primam sententiam recurrendi; 2° Ut in singulis actibus expressa fuit Apostolicae delegationis mentio; 3° Ut causae maio- res sint eidem Apostolicae Sedi reservatae ad n o r m a m Sacri Concilii Tridentini; 4° Et q u o a d causas matrimoniales ea custodiantur, quae in Constitutione Benedicti X I V , cuius initium Bei miseratione, praestituta sunt. Abrogatis deletisque Auctoritate Nostra Apostolica omnibus et sin- gulis Indiarum Occidentalium privilegiis q u o c u m q u e nomine vel forma ab hac Sancta Sede prius concessis. - Contrariis quibuscumque etiam speciali et individua

mentione dignis non obstantibus. Datum R o m a e apud S. Petrum sub anulo Piscatoris die solemni Paschae XVIII Aprilis MDCCCXCVII, Pontificatus Nostri anno vicesimo.

A. C A R D . MACCHI.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. AAS 2 (1910), printed pages 273, 274, 275, 276. Source heading metadata collapses whitespace only. Retained wording is selected mechanically from the exact hashed derivative, preserving OCR errors, source dating, signatures and source notes; extraction is not collation. Republished Leo XIII letter; the issuing pope is LEO PP. XIII at LF11792 and the terminal date is XVIII Aprilis MDCCCXCVII, LF11974–11975. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.